

DHIYA HIZZA BINTI HILA LUDIN

lwn

MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHAMED ROSLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mukhyuddin b. Ibrahim (Pengerusi), YA Tuan Haji Saarani Bin Ismail (Panel), YA Dato' Dr. Haji Mohd. Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), Pada 17hb. Oktober 2018]

Kes Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu No. 10000-002-0002-2018

Peguam Pemohon: Encik Dato' Mohd Zaidi Bin Md. Zain dari Tetuan Zaidi Zain & Associates.

Peguam Responden: Tiada

PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan satu Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu oleh Pemohon terhadap keputusan/perintah dalam Kes Rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam bertarikh 28hb November 2017 bagi kes

Rayuan No: 10500-021-0049-2017. Permohonan ini dibuat berikutan daripada pihak Pemohon telah gagal untuk memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan/penghakiman yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.

[2] Dalam permohonan ini, Pemohon memohon Perintah seperti berikut;

- (i) Pemohon diberi kebenaran untuk perlanjutan masa untuk memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*];
- (ii) Lanjutan masa diberi kepada Pemohon selama dua (2) minggu dari tarikh Alasan Penghakiman atau Perintah dikeluarkan mengikut mana yang terkemudian; dan
- (iii) Apa-apa relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Pihak Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonan ini. Dalam menyokong permohonan ini, pihak Pemohon telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 27hb Disember 2017 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- (i) Pemohon telah gagal memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, dalam tempoh 30 hari selepas keputusan/penghakiman diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, di Shah Alam pada 28hb November 2017;
- (ii) Pemohon belum memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu kerana Pemohon belum menerima Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam kes Rayuan No.: 10500-021-0049-2017;
- (iii) Pemohon melalui Peguam Syariannya telah memohon Alasan Penghakiman daripada YA Hakim Bicara, namun sehingga kini, Alasan Penghakiman masih belum diperolehi oleh Pemohon; dan
- (iv) Alasan Penghakiman itu penting dan diperlukan untuk dijadikan eksibit kepada Permohonan Kebenaran Merayu Pemohon.

[4] Responden tidak pernah hadir ke Mahkamah Rayuan Syariah ini walaupun Notis Permohonan bagi kes ini telah diserahkan kepadanya secara sendiri. Responden juga tidak ada memfailkan sebarang bantahan atau Affidavit Jawapan kepada permohonan Pemohon ini;

Undang-undang Perlanjutan Masa bagi Pemfailan Permohonan Kebenaran Merayu.

[5] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]. Seksyen 238 *Enakmen 4 Tahun 2003* menyatakan seperti berikut –

“Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa.

238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu

[6] Arahan Amalan No. 4 Tahun 2017 ('AA') Mahkamah Syariah Negeri Selangor juga telah memberikan kuasa yang luas kepada mahkamah untuk melaksanakan budi bicaranya mengikut keadilan sesuatu kes mal. Arahan Amalan memperuntukkan bahawa “Permohonan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuam Syariah dari keputusan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes mal

hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi” dengan tidak menghadkan atau menentukan apa-apa sebab yang tertentu yang membolehkan permohonan itu dibenarkan.

[7] Statut tidak menghadkan atau menentukan apa-apa sebab yang tertentu yang membolehkan permohonan perlanjutan tempoh itu dibenarkan. Ini bererti statut telah memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk bertindak dan memutuskannya.

[8] Apabila statut memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk membiarkan atau tidak membiarkan sesuatu salah aturan, sama ada substantif atau berprosedur, mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk bertindak dan memutuskannya secara kehakiman dan bukan secara arbitrari. Secara kehakiman bermaksud mempertimbangkan jurisprudens, bersama dengan penghakiman mahkamah-mahkamah lain dan yang penting sekali, fakta kes, kepentingan awam, kepentingan undang-undang terhadap perkara itu dan lain-lain lagi. Tiada kes yang akan mengikat mahkamah jika faktanya berbeza.

[9] Kami, dalam hal ini merujuk kepada panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Fatimah @*

Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH40(1), di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut.

[10] Garis panduan yang telah diberi oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes tersebut, yang perlu diberi pertimbangan sebelum memberikan kebenaran adalah seperti berikut:-

- i) Tempoh kelewatan;
- ii) Sebab kelewatan;
- iii) kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya.
- iv) Tahap prejudis kepada pihak Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.

[11] Mahkamah dalam menggunakan kuasa budibicaranya bagi membenarkan atau tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, Mahkamah akan terlebih dahulu meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon. Jika kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Pemohon dan menolak permohonan Pemohon.

[12] Disamping itu juga, sebelum Mahkamah membenarkan sesuatu pelanjutan tempoh, Mahkamah juga harus berpendapat bahawa jika permohonan perlanjutan tempoh masa itu dibenarkan ianya tidak memprejudiskan pihak Responden. Malah, manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara jika sekiranya kebenaran itu diberikan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[13] Dalam kes Permohonan ini, Kami telah meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit Pemohon dan hujahan bertulis pemohon berserta autoriti. Berdasarkan penelitian terhadap semua dokumen tersebut kami telah membuat dapatan seperti berikut;

- a) Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam pada 28hb November 2017 telah memberikan keputusan/perintah bagi kes Rayuan Mal No: 10500-021-0049-2017;
- b) Pemohon melalui Peguam Syariannya telah memohon Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah daripada YA Hakim Bicara, namun sehingga kini, Alasan Penghakiman masih belum diperolehi oleh Pemohon;
- c) Akibat dari kegagalan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah memberikan Alasan Penghakiman bertulisnya kepada Pemohon dalam tempoh 30 hari, ianya telah menyebabkan Pemohon juga

gagal untuk memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor ini dalam tempoh 30 hari selepas keputusan/penghakiman diberikan oleh Mahkamah Tinggi.

[14] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa, alasan-alasan yang diberikan oleh Pemohon dalam Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu ini sangat kukuh. Alasan-alasan Pemohon juga telah memuaskan hati kami untuk membenarkan secara kehakiman berdasarkan alasan-alasan yang berikut;

- a) Kelewatan yang berlaku bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan/dilakukan oleh Pemohon sendiri; dan
- b) Kelewatan yang berlaku adalah kerana sehingga kini Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam belum lagi memberikan kepada Pemohon sesalinan Alasan Penghakiman bagi kes Rayuan Mal No: 10500-021-0049-2017 yang telah diputuskan pada 28hb November 2017 bagi membolehkan Pemohon memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu;

[15] Oleh yang demikian, atas alasan-alasan yang dinyatakan di atas, adalah disimpulkan bahawa untuk menegakkan keadilan seperti

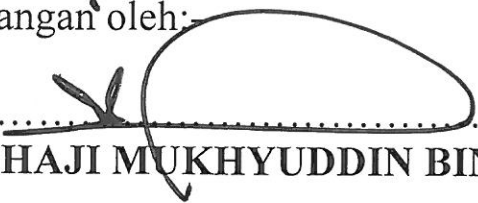
diperuntukkan di bawah Seksyen 238 *Enakmen 4 Tahun 2003*, kami nampak kewajaran untuk kebenaran diberi kepada Pemohon.

KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit Pemohon, dan Hujah Bertulis Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan berdasarkan ulasan-ulasan yang dinyatakan di atas sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon diterima; dan
2. Pemohon dibenarkan untuk memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu dalam tempoh 14 hari dari hari ini atau dari tarikh Alasan Penghakiman bertulis bagi Kes Rayuan Mal No: 10500-021-0049-2017 diserahkan atau mengikut mana yang terkemudian.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

-

1. **YAA. DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

-
3. **YA. DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :.....